



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק בקשה מס' 38/13
תיק תביעה מס' : 20/13

בענין :

לויין אוהד
לויין רויטל
אצל עו"ד לויין רויטל
משרד' פל-ים 7, בניין צים, קומה 3, חיפה 31001
טל : 8623303, פקס : 8623302

המבקשים
התובעים

נ ג ז

1. נציגות הבית המשותף
באמצעות גב' ברלה איריס

2. מזור יונה
מזור עטרה
מרח' נורית 57/5, חיפה

3. ברלה איריס
ברלה דוד
מרח' נורית 57/6, חיפה

4. סנדו אלכסנדר אלכס ווייסמאן
מרח' נורית 57/2, חיפה

5. כהן מיכאל
כהן אנט
מרח' נורית 57/4, חיפה

6. בן בסט אסתר רבקה
בן בסט אורי
מרח' נורית 57/3, חיפה

באמצעות ב"כ עו"ד נתלי בן יעקב
משביל האיזדרכת 3/3, נהריה 22423
טל' : 074-7011184, פקס : 153-747011184

המשיבים
הנתבעים

פ ס ק – ד י נ

7. התובעים, בעלים של דירה בבית המשותף ברח' נורית 57, חיפה, המזוהה כחלקה 30 בגוש 11189 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישו תביעה כספית כנגד הנתבעים, נציגות הבית המשותף ויתר בעלי הדירות בבית המשותף, בה ביקשו

לחייב את הנתבעים בסך של 24,306 ₪ המהווה את חלקם היחסי בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף לרבות עלויות חוות דעת ופיקוח הנדסי, אשר נאלצו התובעים להוציא מכיסם חלף הנציגות.

טענות התביעה-

2. כל בעלי הדירות בבית המשותף הסכימו כי יש לטפל בסדקים הקיימים בתקרת החניון המשותף בבית וכן הסכימו כי בעלות הוצאה זו יישאו כל בעלי הדירות.
3. ביום 27.10.11 התקיימה אסיפה כללית בה חזר בו אחד מבעלי הדירות בבית מהאחריות לשיפוץ תקרת החניון והעביר את האחריות בעניין לכתפי התובעים.
4. אמנם הגינה הצמודה לתובעים מצויה מעל החניון המשותף, אך עפ"י חוות דעת מומחה תזוזה בקירות החניון המשותף גרמו לסדקים בתקרת החניון ובעטיים נגרמו נזקים לגינת התובעים.
5. לאור חוות דעת זו, ממנה עלה גם כי פגמים אלו מהווים סכנה של ממש למבנה, ולאור סירוב הנתבעים לקחת אחריות לשיפוץ נאלצו התובעים להתקשר עם קבלן לשם שיפוץ הסדקים בתקרת החניון המשותף, והלה החל בעבודות השיפוץ ביום 29.4.12.
6. עלות העבודות, לרבות עלות חומר, עלות חוות הדעת ועלות עבודת הפיקוח הסתכם לסך של 29,168 ₪ וחלקם היחסי של הנתבעים בשיעור הוא בגובה 5/6 מסכום זה העומד על סך של 24,306 ₪.
7. היות והחניון והקירות התומכים בבית מהווים רכוש משותף ברי שתיקון סדקים ושקיעות אשר נגרמו להם הוא באחריות נציגות הבית המשותף וכל בעלי הדירות.

טענות ההגנה-

8. לתובעים צמודה גינה אשר מצויה מעל החניון המשותף של הבית. כחמש שנים לאחר אכלוס הדירה החלו חודרים מים מאותה גינה אל החניון המשותף וגורמים לנזקי רטיבות, פגיעה בטיח, בצבע ובתאורה.
9. טרם שביצעו התובעים את השיפוץ נושא ההליך פנו הנתבעים לאגודה לתרבות הדיור לשם קבלת ייעוץ, וזו שלחה מהנדס מטעמה לשם בדיקת הנכס ומתן חוות דעת. המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור בחן את הנושא וסיכם את ממצאיו בדו"ח ממנו עלה כי קיימת חדירת מים מגינת התובעים בשל פגמים באיטום שנגרמו כתוצאה מחדירת שורשי העצים באותה החצר. בהמשך אותו

דוח פירט המהנדס את המלצותיו לביצוע. לנוכח חוות דעתו זו סרבו הנתבעים לקחת אחריות על ביצוע התיקונים.

10. התובעים ביצעו בגינתם עבודות שכללו: עקירת הצמחייה והריצוף, ניקוז חדש, איטום, ריצוף מחדש, תיקון הגדר שניזוקה כתוצאה משורשי העצים, החלפת הגדר הפרטית והנחת דשא סינטטי. עבודות אלו הפסיקו את הנזילות בתקרת החניון, עובדה שיש בה כדי ללמד שמקור הליקוי הוא באיטום לקוי.

ההליכים בתיק-

11. התובעים צירפו לתביעתם חוות דעת של מהנדס בה נקבע כי סדקים בקירות החניון וליקוי בתפר שבין 2 קירות בגבול החלקה גרמו לחדירת רטיבות לחניון. לגישת המהנדס מטעם התובעים הללו נגרמו כתוצאה משקיעות ותזוזות של הקירות. עוד טוען אותו מהנדס כי ליקויים אלו באחריות כל בעלי הדירות בבית. בעקבות חוות דעת זו הגישו הנתבעים ביום 8.8.13 חוות דעת של מהנדס מטעמם ממנה עלו הנתונים הבאים: מעל האזור הפגוע בחניון המשותף הייתה קיימת צמחיה עשירה עם שורשים מפותחים אשר גרמו לפגיעה באיטום ולסדיקת הקירות התומכים. חיזוק לממצאים אלו מוצא המומחה גם במסקנות המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור בכתבו מיום 12.6.11.

12. ביום 19.3.14 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה מר צ'רבינסקי, המומחה מטעם התובעים, ומטעם ההגנה העידו מר דרך, המומחה מטעם הנתבעים, כן העידו הנתבעים מס' 4 ו-6. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על טענותיהם לעיל.

דיון והכרעה-

אקדים ואציין כי לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים והמומחים, עיינתי בחוות הדעת ובכתבי הטענות מצאתי לדחות את התביעה. להלן נימוקי הכרעתי:

13. סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1696 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף, הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

14. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה או לניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

15. סעיף 3 (א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1963 החל בענייננו על הבית קובע כדלקמן:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

16. מסעיפים אלה עולה, כי מקום בו מדובר על ליקויים ברכוש המשותף הדרך הנכונה בה על דייר ללכת היא פנייה לנציגות בדרישה שיתוקנו אותם הפגמים. בע"א (י-ם) 179/89, **רוס נ' נציגות הבית המשותף מרחוב לייב יפה 1**, תשמ"ה (ג), עמ', 418, נקבע, כי בעל דירה זכאי לבצע את תיקון הליקוי ברכוש המשותף על חשבונו ולהיפרע מהקופה המשותפת אם הקדים דרישה לנציגות וזו לא מילאה אחר חובותיה בדין, וכן אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים: היה ליקוי ברכוש המשותף, הייתה דחיפות בצורך לתקנו, הליקוי תוקן ברמה נאותה, הליקוי תוקן במחיר סביר.

17. למען הבהירות אציין כבר עתה כי אין מחלוקת בין הצדדים כי לדירת התובעים צמודה גינה אשר תחתיה בנוי החניון משותף; אין מחלוקת כי חדרו מים ורטיבות דרך הגינה הצמודה לתובעים לתקרת החניון המשותף וגרמו לו לנזקים; אין ויכוח כי התיקונים שבוצעו היו מחויבי המציאות, ואין הכחשה כי התיקונים בוצעו ברמה נאותה ובמחיר סביר. שני הצדדים מסכימים כי העבודות שבוצעו פתרו את הליקוי הקיים ולא קיימת עוד חדירת רטיבות לחניון.

18. לב ליבו של תיק זה הוא המחלוקת הנטועה בין הצדדים בשאלה מי אחראי לליקוי שהיה קיים וגרם לחדירת מים ורטיבות לחניון המשותף.

19. התובעים טוענים כי שקיעה של קירות החניון והקירות התומכים גרמה לסדקים בקירות דרכם חדרה רטיבות לחניון. לטענתם היות ואירעה שקיעה של קירות משותפים אזי בעלי הרכוש המשותף-החניון, הם הנתבעים כולם, והם שאחראים לבצע את התיקונים. משלא עשו כן עליהם להשיב לתובעים את ההוצאות שהוציאו תחתם.

20. מנגד טוענים הנתבעים כי לא אירעה כל שקיעת קירות, וכי שורשיהם של העצים ושל הצמחייה שנשתלה בגינת התובעים פגעו בשכבת האיטום אשר הייתה קיימת מתחת לאדמה שבגינת התובעים, ומשכך התובעים, בעלי אותה הגינה, היו צריכים לבצע תיקונים בהצמדה שלהם על חשבונם הם.

21. לית מאן דפליג כי נטל הבאת הראיות, כמו גם נטל השכנוע, מוטלים על התובעים שכן המשפט האזרחי מטיל על התובע הן את 'חובת הבאת הראיות' והן את 'חובת השכנוע' להוכחת תביעתו, וזאת כפועל יוצא מהכלל הידוע במשפט העברי- "המוציא מחברו, עליו הראיה". מבחינת 'חובת השכנוע' על התובעים רובץ הנטל לשכנע בצדקת טענותיהם. בנוסף, על התובעים החובה להוכיח את תביעתם, על כל מרכיביה, לאמור: שבידיהם עילת תביעה לכאורה, שלא התיישנה, המוכחת בראיות קבילות איכותיות ומספיקות בעיני החוק.

22. לאור זאת על התובעים כמי שמבקשים "להוציא מחבריהם" מוטל הנטל להוכיח כי הליקוי שהיה קיים נגרם בשל פגם שהיה קיים ברכוש המשותף ולא בגין ליקוי באיטום הגינה הצמודה להם.

הראיות בתיק-

23. מחומר הראיות שבא לפני עלו הנתונים העובדתיים הבאים: נושא חדירת מים ורטיבות לחניון הובא לדיון באסיפה הכללית של הבית. מאחר ולבעלי הדירות בבית לא היה ברור מי צריך לשאת באחריות לתיקונים פנתה נציגות הבית המשותף לאגודה לתרבות הדיור וביקשה להסתייע ביעוץ ההנדסי הניתן על ידי האגודה. ביום 6.6.11 הגיע המהנדס דניאל בן דוד (להלן: "המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור") ובעקבות הבדיקה שערך בבית המשותף הגיש את ממצאיו. להלן ממצאיו: **"מעל החניה ישנה מרפסת גינה לא מקורה ובגינה ישנם עצים ומשטח מרוצף. כנראה שהאיטום של רצפת הגינה נפגע משורשי העצים וישנה חדירת מים לתקרת החניה. כמו כן קיר התומך של החניה גובל עם אדמה של הגינה וכנראה שהקיר לא אטום."** המהנדס גם פירט המלצותיו לביצוע.

24. לאור מסקנות המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור, אשר ניתנו "בזמן אמת" על בסיס ביקור במקום ובדיקה, בדין דחו הנתבעים את דרישת התובעים לביצוע התיקונים וגלגלו לפתחם של התובעים את החובה לבצע תיקונים אלו בהיותם בעליה של הגינה.

25. בעקבות סירוב הנתבעים לקחת אחריות על ביצוע התיקונים פנו התובעים לקבלת חוות דעת אל המהנדס מר צ'רבינסקי (להלן: "המהנדס מטעם התובעים"). הלה ביקר במקום ביום 24.4.12 ונתן חוות דעת בעניין. מחוות דעתו עולה כי מצא ליקויי רטיבות קשים בחניון בקירות ובתקרה, אשר מקורם בתפר בין הקירות שבגבול החלקה הגובלים עם הבית בנורית 55, בסדקים בקירות ובתקרה, ובחיבור בין הקיר לתקרת החניון. מסקנתו היתה שהסדקים הם תוצאה של שקיעות ותזוזות של הקירות. לאור זאת המליץ המהנדס לבצע תיקונים באיטום ותיקון של הסדקים בהתאם להנחיות מפורטות של מהנדס קונסטרוקטור וקבע כי הללו באחריות כל בעלי הדירות בבית.

26. בהינתן חוות הדעת של המהנדס מטעמם צריכים היו לטעמי התובעים לשוב ולפנות לנתבעים תוך שהם מצרפים את חוות דעת המומחה מטעמם ונותנים לנתבעים שהות לבדוק את האמור בה, לקבלה או לנסות להפריכה. חלף זאת מיהרו התובעים וביצעו את התיקונים. התיקונים החלו כבר ביום 29.4.12, קרי, 5 ימים לאחר קבלת חוות הדעת (ר' סעיף 22 לכתב התביעה). רק לאחר שבוצעו העבודות שלחו התובעים ביום 15.5.12 מכתב דרישה לנתבעים אליו צרפו את חוות דעתו של המהנדס מטעמם.

27. ביום 21.1.13 הגישו התובעים את תביעתם זו וביום 8.8.13 הגישו הנתבעים חוות דעת מטעמם, היא חוות דעתו של המהנדס, מר דרך (להלן: "המהנדס מטעם הנתבעים"). חוות דעת זו נערכה על בסיס בדיקה שערך בחודש יוני 2013 ולאחר שכבר בוצעו התיקונים. מחוות דעתו עלה כי לא מצא כל סדקים או שקיעות חריגות בכל המבנה. אליבא דידו תופעה זו של חדירת רטיבות לחניון מהגינה שמעליה נגרמת בדרך כלל מחדירת שורשי עצים את שכבות האיטום ויצירת לחץ על הקירות והתקרות.

28. נמצא, אם כן, בחומר לפניי דו"ח המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור אשר ייחס את הליקויים לחדירת שורשים לאיטום הגינה, חוות דעת המהנדס מטעם התובעים אשר ייחס את הליקויים לסדקים שנגרמו לקירות החניון כתוצאה משקיעת הקירות, וחוות דעת המהנדס מטעם הנתבעים, אשר ניתנה לאחר שכבר בוצעו התיקונים, אשר ייחסה את הליקויים לחדירת שורשים לאיטום הגינה. בין ממצאים שונים אלו עליי להכריע.

29. עדויות הנתבעים תמכו בחוות הדעת מטעמם, הנתבעים העידו כי בגינת התובעים היו שתולים עצים ושיחים רבים ולהם היו שורשים עבותים. ר' עדות נתבעת מס' 6 בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 29-41. העדה גם העידה כי עקבה אחרי התיקונים מחלון דירתה המצויה מעל דירת התובעים, וצפתה בפועלים אשר כרתו את שורשי העצים. ר' עדותה בעמ' 13 שורות 9-15. גם נתבע 4 העיד כי היו קיימים עצים בגינת התובעים אשר נכרתו על ידי התובעים. ר' עדותו בעמ' 15 שורות 1-20 וכן שורות 34-37.

30. מעדות הנתבעים עלה כי עת רכשו התובעים דירתם היו קיימים בגינתם עצים רבים אשר נכרתו על ידם במועד מאוחר יותר. עדויות אלו לא הוכחו ולא הופרכו. תמיכה להם נמצאה גם בחוות דעת המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור אשר בביקורו מצא עצים בגינת התובעים. ממצאים אלו מעמידים בספק את גרסת התובעים ואת עדותו וחוות דעתו של המהנדס מטעם התובעים אשר העיד כי לא הייתה קיימת בגינה הצמודה לתובעים צמחיה ששורשים שלה יכולים היו לפגוע בשכבות האיטום. ר' עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורה 12.

31. קושי נוסף בגרסת התובעים מצאתי בעובדה שהמהנדס מטעם התובעים קבע כממצא בחוות הדעת כי קיימת שקיעה של קירות ותקרות בחניון, אך לא הבהיר בחוות דעתו כיצד הגיע למסקנה זו, וגם לא הבהיר כיצד שקיעה זו לא השפיעה על קירות נוספים בקומות אחרות של הבית. התובעים גם לא תיארו כיצד תיקנו שקיעה זו או מה עשו בכדי למנוע הישנות הסדקים.

32. העובדה שהתובעים מיהרו לתקן את הליקויים טרם היה סיפק בידי הנתבעים לראות את חוות הדעת של המהנדס צ'רבינסקי, וטרם ניתנה להם ההזדמנות להפריכה, מהווה לטעמי התנהגות פסולה, אשר צריכה לעמוד לחובתם של התובעים. ואפרש- התובעים פנו מספר פעמים בכתב אל הנתבעים על מנת לדרוש כי הנציגות תבצע תיקונים אשר ימנעו חדירת רטיבות לחניון, ועל מנת לדרוש תשלום בעבור העבודות שבוצעו, ודווקא "ברגע האמת", עת הייתה קיימת בידיהם חוות דעת של מהנדס מטעמם המפריכה, לכאורה, את ממצאי המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור מצאו ל"החריש" את עובדת קיומה של חוות דעת זו ולבצע את התיקונים במהירות, ללא מתן אפשרות לנתבעים לעיין בחוות דעת זו או לנסות להפריכה.

33. משכך, לא נותרה בידי הנתבעים ברירה אלא להזמין מהנדס אשר ייתן חוות דעת מטעמו וזאת בדיעבד רק לאחר שכבר בוצעו עבודות התיקונים בבית. עת הוגשה חוות דעתם זו של הנתבעים טענו התובעים כי אין לייחס לה משקל של ממש היות ונערכה לאחר שבוצעו התיקונים וכל כולה מבוססת על הערכות בלבד. אכן חוות דעת זו מבוססות על בדיקה בדיעבד והערכות ויש בכך כדי להשפיע על ערכה הראיתי, אך זאת יש לזכור, התובעים בהתנהגותם סיכלו אפשרותם של הנתבעים להמציא חוות דעת מפריכה מטעמם טרם שבוצעו התיקונים, ועל כן אותו "נזק ראיתי" יש לזקוף לחובתם של התובעים.

34. בנסיבות אלו בה סוכלה אפשרותם של הנתבעים להמציא חוות דעת מפריכה מוצאת אני ליתן משקל רב יותר לממצאיו של המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור, על אף שהמסמך שערך אינו משמש כחוות דעת מקצועית לבית המשפט. מהנדס זה נשלח על ידי האגודה לתרבות הדיור, גוף חף מאינטרסים לטובת מי מהצדדים להליך, ועל כן ניטראלי. מהנדס זה מצא לייחס את הליקויים נשוא ההליך לליקוי באיטום הקיים בגינת התובעים. גם אם לא ניתן לראות במכתבו של אותו מהנדס חוות דעת על פי דיני הראיות הקלאסיים מצאתי לאמץ את הממצאים העובדתיים שמצא אותו מהנדס בשטח אשר מתיישבים היטב גם עם עדות הנתבעים לעניין הצמחייה בגינת התובעים.

35. זאת ועוד, בחוות דעתו של המהנדס מטעם התובעים ציין הלה כי יש לבצע עבודות תיקון הסדקים בהתאם להנחיות מפורטות של מהנדס קונסטרוקטור. התובעים לא המציאו מפרט של מהנדס קונסטרוקציה. הקבלה שהמציאו הנתבעים ע"ס של 22,011 ₪ מפרטת כי ניתנה "עבור פינוי הריסות, ניקיון, איטום

רצפת בטון וריצוף 35 מ"מ. בין העבודות לא נכללים חיזוקים קונסטרוקטיביים או כל עבודה אחרת שיש בה כדי למנוע שקיעה או כד לתקן סדקים. התובעים לא טרחו להביא לעדות את הקבלן אשר ביצע את העבודות כדי להפריך את פירוט העבודות אשר רשם בקבלה או כדי שיעיד כי גם עבודות לתיקון השקיעות והסדקים נכללו בגדר העבודות.

36. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי :

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ר' ע"א 548/78 שרון נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606.

37. גובה הסכום ששולם כמו גם פירוט העבודות בגינן שולמה תמורה זו עולה בקנה אחד דווקא עם ממצאי המהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיוור ועם ממצאי המהנדס מטעם הנתבעים אשר קבעו כי נפגעה שכבת האיטום של הגינה, הא ותו לא.

38. מהמקובץ לעיל באתי לכלל מסקנה כי התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה להוכיח כי מקור הליקוי היה קיים ברכוש המשותף ולא בליקוי באיטום של גינתם כפי שנטען על ידי הנתבעים וכפי העולה מהקבלות על התשלומים אשר צירפו.

39. לאור האמור אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעים לשלם לכל אחד מהנתבעים 2-6 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (21.1.13) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ב' בתמוז התשע"ד (30.6.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין